آدمی حی (على الفاعل) ان لم ينزل (و) على (المفعول به) والدبر كالقبل فى الاصح لكمال الجناية بخلاف الحد لانه ليس زنا حقيقة (و) كذا (الاكل والشرب) وان قل (سواء فيه) اى المفطر (ما يتغذى) اى يربى ويقام البدن (به) الغذاء وهو بالغين والذال المعجمتين اسم للذات المأكولة غذاء قال فى الجوهرة واختلفوا فى معنى التغذى قال بعضهم ان يميل الطبع الى أكله وتنقضى شهوة البطن به وقال بعضهم هو ما يعود نفعه الى اصلاح البدن وفائدته فيما اذا مضغ لقمة ثم أخرجها ثم ابتلعها فعلى القول الثانى تجب الكفارة وعلى الاول لا تجب وهذا هو الاصح لانه باخراجها تعافها النفس كما فى المحيط وعلى هذا الورق الحبشى والحشيشة والقطاط اذا اكله فعلى القول الثانى لا تجب الكفارة لانه لا نفع فيه للبدن وربما يضره وينقص عقله وعلى القول الاول تجب لان الطبع يميل اليه وتنقضى به شهوة البطن انتهى قلت وعلى هذا البدعة التى ظهرت الآن وهو الدخان اذا شربه

بعضهم لا يخرج عن العهدة ولو صلم الدهر كله أفاده القهستانى وذنب الافطار عمدا لا يرتفع بالتوبة بل لابد من التكفير هداية فهو كجناية السرقة والزنا حيث لا يرتفعان بمجرد التوبة بل بالحد وهذا يقتضى عدم الارتفاع ظاهرا وفيما بينه وبين الله تعالى يرتفع بمجرد التوبة أما القاضى بعد ما رفع اليه الزانى لا يقبل منه التوبة ويقيم عليه الحد بحر وقيد قبول التوبة عن الزنا فى بحر الكلام بما اذا لم يكن للمزنى بها زوج فان كان فلابد من اعلامه لكونه حق عبد ولابد من ابرائه عنه قال السيد فى شرحه وليس المراد اعلامه بخصوص قوله انى فعلت بزوجتك كذا بل ان يذكر له كلاما آخر توطئة لان يجعله فى حل قال ويشهد لصحة الاكتفاء بذلك تصريحهم بأن الابراء عن المجهول صحيح (قوله آدمى) اى غير نفسه أما اذا كان جنيا أو جامع نفسه فلا كفارة وكذا لو كان المجامع بهيمة ولابد ان يكون مشتهى فلا تجب الكفارة بجماع صغيرة وفاقا على الاوجه نهر (قوله وان لم ينزل) لان أحكام الجماع كالحد والاغتسال وغيرهما تتعلق بالتقاء الختانين وفساد الصوم ووجوب الكفارة منها زيلعى (قوله لكمال الجناية) اى بفطره عمدا من غير عذر الى آخر ما قدمنا ولا يبالى وجوب الكفارة بوجود الشهوة لانه لا شهوة فى المفعول فيه بدبره (قوله بخلاف الحد) هذا مرتبط بمحذوف علم من المقام تقديره والدبر كالقبل فى وجوب الكفارة بخلاف الحد (قوله لانه ليس زنا) لان الزنا عبارة عن الجماع فى الفرج المخصوص كذا فى الشرح (قوله وهو بالغين) اى المكسورة وأما الغداء بفتحها وبالدال المهملة فما يؤكل بكرة النهار (قوله واختلفوا فى معنى التغذى الخ) جعل صاحب النهر الاختلاف فى المفطر لا فى التغذى لان التفسير الثانى وهو قوله ما يعود نفعه الى صلاح البدن اذا جعلناه تفسيرا للتغذى يغنى عن قوله أو يتداوى به فان الدواء يعود نفعه الى البدن فيلزم فى كلامهم التكرار (قوله ان يميل الخ) فمعنى التغذى على هذا انقضاء شهوة البطن بالشئ مع الميل اليه (قوله هو ما يعود نفعه الخ) هذا تفسير للغذاء لا للتغذى فيحتاج الى تقدير مضاف اى تناول ما يعود نفعه (قوله الى اصلاح البدن) اى وان لم يمل اليه الطبع (قوله وفائدته) اى هذا الاختلاف (قوله فعلى القول الثانى تجب الكفارة) اى لان فيه صلاح البدن وفيه انه اذا كانت النفس تعاف ذلك ربما يكون سببا فى مرضها فلا صلاح فيه والظاهر ان هذا يختلف باختلاف الاشخاص فالبعض يعافه فيكون لا صلاح فيه والبعض لا فينبه صلاح بدنه (قوله وهذا هو الاصح) اى القول الاول (قوله وعلى هذا) اى الخلاف (قوله الورق الحبشى) لعله هو والقطاط وفى نسخة القرطاط من النبت المسكر (قوله وعلى هذا البدعة) مبتدأ وخبر والاشارة الى الخلاف (قوله وهو الدخان) فى الاشباه فى قاعدة الاصل الاباحة او التوقف ويظهر أثره فيما أشكل حاله كالحيوان المشكل أمره والنبات المجهول سميته اهـ قلت فيفهم منه حكم النبات الذى شاع فى زماننا المسمى بالتتن فتنبه وقد كرهه الشيخ العمادى الحاقاله بالثوم والبصل بالاولى فتدبر اهـ من الدر من كتاب الاشربة ونقل قبله عن النجم الغزى الشافعى أن حدوثه بدمشق سنة خمس عشرة بعد الالف يدعى شاربه انه لا يسكر وان سلم له فانه مفتر وهو حرام لحديث أحمد عن أم سلمة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر قال وليس من الكبائر تناول المرة والمرتين ومع نهى ولى الامر